

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5746/2545

กรมสรรพากร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 89/1

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 683

จำเลยทำสัญญาค้ำประกันระบุข้อความว่า "ยอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกัน บริษัท ท. จำกัด ต่อกรมสรรพากรเป็นเงินไม่เกิน 2,097,425 บาท พร้อมทั้งเงินเพิ่ม?" ตามข้อสัญญาดังกล่าวมีความหมายว่า จำเลยค้ำประกันหนี้ค่าภาษีอากรส่วนหนึ่งไม่เกินจำนวน 2,097,425 บาท กับเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง ภาษีค้ำประกันหนี้ค่าภาษีรวมกับเงินเพิ่มไม่เกินจำนวน 2,097,425 บาท ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน ๔,๐๑๔,๒๑๐ บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยทำหนังสือค้ำประกันบริษัทไทยโครสเลอร์อโตโมทีฟ จำกัด ในวงเงินไม่เกิน ๒,๐๙๗,๔๒๕ บาท เป็นการค้ำประกันการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเงินเพิ่มโดยจำกัดวงเงินไม่เกินจำนวนดังกล่าว โจทก์ฟ้องจำเลยได้รับผิดเกินกว่าสัญญาค้ำประกัน เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันจำนวน ๔,๐๑๔,๒๑๐ บาท และให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความให้ ๑๐,๐๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรพิเคราะห์แล้ว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า วงเงินจำนวน ๒,๐๙๗,๔๒๕ บาท ที่จำเลยจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามหนังสือค้ำประกันเอกสารหมาย จ. ๑ แผ่นที่ ๕๖ รวมถึงเงินเพิ่มด้วยหรือไม่ เห็นว่าตามหนังสือค้ำประกันดังกล่าวข้อ ๑ วรรคสอง ระบุว่า "ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันบริษัทไทยโครสเลอร์อโตโมทิว จำกัด ต่อกรมสรรพากรเป็นเงินไม่เกิน ๒,๐๙๗,๔๒๕ บาท พร้อมทั้งเงินเพิ่ม ซึ่งบริษัทไทยโครสเลอร์อโตโมทิว จำกัด จะต้องชำระตามกฎหมาย?" ตามข้อสัญญาดังกล่าวมีความหมายชัดเจนว่า จำเลยค้ำประกันหนี้ค่าภาษีส่วนหนึ่งไม่เกินจำนวน ๒,๐๙๗,๔๒๕ บาท กับเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่งหาใช่ค้ำประกันหนี้ค่าภาษีรวมกับเงินเพิ่มไม่เกินจำนวน ๒,๐๙๗,๔๒๕ บาท ดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ ที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยให้จำเลยรับผิดชอบในหนี้ภาษีอากรและเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน ๔,๐๑๔,๒๑๐ บาท ชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ ๓,๐๐๐ บาท แทนโจทก์.

(ทองหล่อ โฉมงาม-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ธีรศักดิ์ เตียววัฒนานนท์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายสนธิศาสตร์ เจตน์วรพงศ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ